

DOCUMENT OFFICIEL

SYSTÈME NOVA

LOIS ADMINISTRATIVES & FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT

Version révisée et consolidée - Projet Nova

Bloc d'encadrement de l'action administrative de l'État.

Légalité, transparence, neutralité, service au citoyen, contrats publics, responsabilité personnelle, délais administratifs et contrôle des abus.

Statut : document officiel de travail.

Version consolidée pour révision politique, citoyenne, administrative et juridique.

AVIS DE CONSOLIDATION

Le présent document consolide le bloc administratif du Système Nova. Il complète la Constitution, les normes fondamentales et les lois organiques en établissant les règles d'exécution concrète de l'action publique.

Les lois administratives ne créent aucun pouvoir politique autonome. Elles encadrent l'administration afin qu'elle demeure subordonnée à la Constitution, aux lois organiques, aux lois ordinaires, au contrôle citoyen et à l'intérêt général.

L'administration publique doit servir le peuple. Elle ne doit pas devenir une machine fermée, lente, opaque ou punitive. Toute utilisation de l'appareil administratif pour contourner une norme supérieure, bloquer l'information, créer une obligation déguisée ou neutraliser un droit doit être considérée nulle.

Le présent document demeure un document politique, institutionnel et juridique de travail. Il doit être révisé par des juristes, administrateurs publics, spécialistes en finances publiques, experts en accès à l'information, gestionnaires de services publics et citoyens avant toute application formelle.

TABLE DE REPÉRAGE GÉNÉRALE

Partie	Objet	Fonction
Partie I	Cadre administratif du Système Nova	Nature, hiérarchie, portée et rôle des lois administratives
Partie II	Fonctionnement de l'État	Ministères, organismes, sociétés d'État, agents publics et sous-traitants
Partie III	Lois administratives consolidées	Texte administratif intégral, articles A-1 à A-90
Partie IV	Table de concordance administrative	Lien avec Constitution, lois organiques, lois ordinaires et règlements
Partie V	Clause finale	Protection contre le contournement administratif et

Partie	Objet	Fonction
		transmission du bloc

PARTIE I - CADRE ADMINISTRATIF DU SYSTÈME NOVA

1. Fonction des lois administratives

Les lois administratives organisent l'exécution concrète des décisions publiques. Elles déterminent comment les ministères, organismes, sociétés d'État, agents publics et mandataires doivent agir lorsqu'ils appliquent les lois.

Elles empêchent que l'administration transforme son pouvoir d'exécution en pouvoir politique autonome.

2. Hiérarchie normative

Les lois administratives sont subordonnées à la Constitution, aux normes fondamentales, aux lois organiques et aux lois ordinaires.

Elles priment toutefois sur les règlements, décrets, directives, circulaires, pratiques internes, formulaires et politiques administratives.

3. Administration comme instrument d'exécution

L'administration ne gouverne pas à la place du peuple. Elle exécute la loi, fournit les services publics, protège les droits et assure la continuité de l'État.

Aucune commodité administrative ne peut justifier l'atteinte à un droit, l'opacité, l'arbitraire ou le refus de service.

4. Anti-contournement administratif

Aucun formulaire, délai, plateforme numérique, règlement interne, directive, pratique, silence administratif ou sous-traitance ne peut être utilisé pour contourner une norme supérieure.

L'effet réel de l'acte administratif doit être examiné. Un contournement administratif déguisé demeure un contournement.

5. Service au citoyen

L'administration existe pour servir le citoyen, non pour le décourager. Elle doit être légale, claire, humaine, rapide, transparente, réparable et contrôlable.

Le citoyen doit pouvoir obtenir une réponse, comprendre une décision, contester un abus et savoir qui est responsable.

PARTIE II - FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT ADMINISTRATIF

La présente partie décrit les grands mécanismes de fonctionnement que le bloc administratif doit garantir dans un État aligné sur les principes du Projet Nova.

Axe administratif	Fonction pratique
Axe 1 - Légalité stricte	Toute action administrative doit avoir un fondement légal explicite, respecter la hiérarchie normative et demeurer conforme à l'objet réel de la loi.
Axe 2 - Neutralité administrative	L'administration ne doit pas servir un parti, un chef, un réseau ou une idéologie. Elle doit servir l'intérêt public, sous contrôle démocratique.
Axe 3 - Transparence des actes	Les décisions, critères, délais, contrats, frais, refus,

Axe administratif	Fonction pratique
	subventions et responsabilités doivent être documentés et accessibles selon les règles prévues.
Axe 4 - Responsabilité personnelle	Les agents et décideurs administratifs doivent répondre des actes qu'ils signent, ordonnent ou exécutent lorsqu'ils sont illégaux ou abusifs.
Axe 5 - Délais raisonnables	Le silence prolongé et les retards injustifiés doivent devenir contestables. L'administration doit répondre dans des délais publiés et suivis.
Axe 6 - Accès humain	La numérisation des services ne doit pas supprimer le recours humain, notamment lorsque les droits, revenus, documents, services essentiels ou statuts d'un citoyen sont en jeu.
Axe 7 - Contrats et sous-traitance	La délégation à un fournisseur ou sous-traitant ne doit jamais permettre de fuir les obligations publiques, l'accès à l'information ou la responsabilité.
Axe 8 - Réparation des erreurs	Une erreur administrative doit pouvoir être corrigée rapidement, avec justification, recours et réparation lorsque le citoyen a subi un préjudice.

Principes de fonctionnement

- Un ministère ne peut pas élargir son pouvoir par directive interne.
- Un organisme public ne peut pas bloquer un droit par inertie administrative.
- Un fournisseur privé exécutant une mission publique doit respecter les obligations publiques applicables.
- La dématérialisation numérique ne doit pas rendre l'État inaccessible aux citoyens.
- La responsabilité ne doit pas disparaître dans les chaînes hiérarchiques ou contractuelles.
- Les citoyens doivent pouvoir savoir qui a décidé, pourquoi, selon quelle règle et avec quel recours.

PARTIE III - LOIS ADMINISTRATIVES CONSOLIDÉES DU QUÉBEC SOUVERAIN

La présente partie reprend le bloc administratif d'encadrement de l'action de l'État. Les articles A-1 à A-90 forment un ensemble destiné à protéger le citoyen contre l'arbitraire, la lenteur, l'opacité, les abus de pouvoir et les contournements administratifs.

Statut juridique

Les lois administratives :

- sont subordonnées à la Constitution, aux lois organiques et aux lois ordinaires ;
- encadrent l'exécution concrète des décisions publiques ;

ne créent aucun pouvoir politique et ne peuvent jamais restreindre un droit.

Toute utilisation de l'administration pour contourner une norme supérieure est nulle.

Article A-1 — Nature des lois administratives

Les présentes lois administratives visent à garantir que l'administration publique agisse :

- dans la légalité stricte ;
- avec transparence totale ;

sans arbitraire ;

sous contrôle citoyen permanent.

L'administration est un instrument d'exécution, jamais une source autonome de pouvoir.

LOI ADMINISTRATIVE I

LOI SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Article A-1 — Définition de l'administration publique

L'administration publique comprend :

- les ministères ;

les agences et organismes ;

les sociétés d'État ;

tout sous-traitant exécutant une mission publique.

Toute entité agissant pour le compte de l'État est soumise aux mêmes obligations.

Article A-2 — Subordination stricte

L'administration est strictement subordonnée :

- à la Constitution ;

aux lois organiques ;

aux lois ordinaires.

Aucune directive, circulaire ou pratique interne ne peut primer sur une loi.

Article A-3 — Obligation de légalité

Toute action administrative doit :

- reposer sur un fondement légal explicite ;

respecter la hiérarchie normative ;

être conforme à l'effet réel de la loi applicable.

À défaut, l'acte est nul.

Article A-4 — Interdiction de création normative

L'administration ne peut :

- créer une obligation nouvelle ;

restreindre un droit ;

instituer une sanction ;

modifier l'esprit d'une loi.

Tout effet normatif déguisé est interdit.

Article A-5 — Proportionnalité administrative

Toute mesure administrative doit être :

- nécessaire ;

minimale ;

proportionnée à l'objectif légal poursuivi.

La commodité administrative ne constitue jamais une justification.

Article A-6 — Devoir d'agir

L'inaction administrative volontaire constitue un abus de pouvoir.

Le silence prolongé vaut décision contestable.

Article A-7 — Responsabilité personnelle

Tout agent public est personnellement responsable :

- des décisions qu'il signe ;
- des actes qu'il pose ;
- des ordres manifestement illégaux qu'il exécute.

L'obéissance hiérarchique n'est jamais une excuse.

LOI ADMINISTRATIVE II

LOI SUR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article A-8 — Procédure écrite obligatoire

Toute décision administrative doit :

- être formulée par écrit ;
- être claire et compréhensible ;
- être datée ;
- identifier explicitement l'autorité responsable.

Toute décision verbale ou implicite est interdite.

Article A-9 — Motivation obligatoire

Toute décision administrative doit :

- exposer les faits pertinents ;
- citer précisément la base légale applicable ;
- expliquer le raisonnement suivi ;
- démontrer l'absence de contournement.

L'absence ou l'insuffisance de motivation rend la décision nulle.

Article A-10 — Droit à une réponse claire

Toute demande adressée à l'administration donne droit à :

- une réponse directe à la question posée ;
- une réponse complète ;
- une réponse sans langue de bois ni diversion.

Répondre à autre chose que la question constitue un manquement.

Article A-11 — Délais administratifs

Les délais maximaux de réponse sont :

- fixés par règlement ;
- publics ;
- identiques pour tous.

Tout dépassement injustifié constitue un abus administratif.

Article A-12 — Décision implicite contestable

Le silence administratif prolongé vaut décision contestable.

Le citoyen n'a pas à relancer pour faire valoir ses droits.

Article A-13 — Notification et accessibilité

Toute décision administrative doit être :

- notifiée à la personne concernée ;

accessible dans un format compréhensible ;
accompagnée des voies de recours applicables.
Une décision non notifiée est inopposable.

Article A-14 — Droit à l'information procédurale

Toute personne a le droit :

- de connaître l'état d'avancement de son dossier ;
- d'accéder aux documents pertinents ;
de comprendre les étapes restantes.

La rétention d'information procédurale est interdite.

Article A-15 — Interdiction de complexité dissuasive

Il est interdit d'utiliser :

- des formulaires inutilement complexes ;
- des exigences redondantes ;
des procédures opaques ;
dans le but de décourager une demande ou un recours.

LOI ADMINISTRATIVE III

LOI SUR LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Article A-16 — Principe de transparence administrative

Toute règle, directive, procédure ou pratique administrative est présumée publique, accessible et vérifiable.
Le secret administratif constitue une exception strictement encadrée.

Article A-17 — Publication obligatoire des règles

Sont publiés de manière proactive :

- les règles administratives applicables au public ;
- les directives internes ayant un effet sur les citoyens ;
les critères décisionnels utilisés par l'administration ;
les formulaires et exigences procédurales.

Toute règle non publiée est inopposable.

Article A-18 — Interdiction des règles internes cachées

Aucune directive interne, note de service ou pratique non publiée ne peut :

- fonder une décision ;
- restreindre un droit ;
créer une obligation.

Toute décision fondée sur une règle cachée est nulle.

Article A-19 — Registres administratifs publics

L'administration tient et publie notamment :

- un registre des décisions administratives ;
- un registre des délais et performances ;
un registre des directives et normes internes ;
un registre des plaintes et recours.

Les registres sont accessibles gratuitement.

Article A-20 — Traçabilité

Toute action administrative est :

- documentée ;
- horodatée ;
attribuée à un agent identifié ;
archivée de manière consultable.

L'absence de traçabilité entraîne la nullité.

Article A-21 — Accès aux documents

Toute personne a le droit d'accéder :

- aux documents la concernant ;
- aux documents ayant fondé une décision ;
aux règles applicables à son dossier.

Le refus d'accès doit être motivé par écrit.

Article A-22 — Limites au secret

Les limites à la transparence administrative sont restreintes à :

- la protection immédiate de la vie humaine ;
- la sécurité réelle et documentée ;
la protection temporaire d'enquêtes en cours.

Toute limite doit être :

- écrite ;
- proportionnée ;
temporaire ;
révisable.

Article A-23 — Responsabilité personnelle

Tout agent ou dirigeant administratif est personnellement responsable de l'opacité illégale, de la dissimulation ou de la rétention injustifiée d'information.

LOI ADMINISTRATIVE IV

LOI SUR LES RECOURS ADMINISTRATIFS ET LES CONTESTATIONS

Article A-24 — Droit fondamental au recours

Toute personne affectée par une décision administrative dispose d'un droit fondamental au recours.

Ce droit est :

- accessible ;
- effectif ;
non dissuasif ;
indépendant.

Aucune autorité ne peut y faire obstacle.

Article A-25 — Recours simple et accessible

Les recours administratifs doivent être :

- simples ;
- compréhensibles ;

gratuits ou à coût symbolique ;
accessibles sans représentation obligatoire.
Toute complexité dissuasive est interdite.

Article A-26 — Information sur les recours

Toute décision administrative doit indiquer clairement :

- les recours possibles ;
- les délais applicables ;
l'autorité compétente ;
les modalités pratiques.

L'omission rend la décision inopposable.

Article A-27 — Suspension automatique

Tout recours recevable entraîne automatiquement la suspension de l'effet de la décision contestée, sauf lorsque :

- la vie humaine est immédiatement menacée ;
- la sécurité publique réelle l'exige.

Toute exception doit être motivée par écrit.

Article A-28 — Autorité de recours indépendante

Les recours sont examinés par une autorité :

- indépendante de l'administration concernée ;
- impartiale ;
compétente.

Aucun agent impliqué dans la décision initiale ne peut participer à l'examen.

Article A-29 — Délais raisonnables

Les délais de traitement des recours sont :

- stricts ;
- publics ;
identiques pour tous.

Le dépassement injustifié constitue un manquement administratif grave.

Article A-30 — Charge de la preuve

Dans tout recours administratif, la charge de démontrer la légalité, la proportionnalité et la conformité de la décision incombe à l'administration.

Le doute profite au citoyen.

Article A-31 — Décision motivée

Toute décision rendue sur recours doit :

- être écrite ;
- être motivée ;
répondre aux arguments soulevés ;
être publiée sous forme anonymisée.

Article A-32 — Effet des décisions

Les décisions rendues sur recours :

- s'imposent à l'administration ;
- sont exécutoires immédiatement ;

peuvent entraîner l'annulation, la modification ou la réparation.

Toute résistance constitue un abus.

Article A-33 — Responsabilité et sanctions

Tout abus, obstruction ou refus d'exécuter une décision de recours engage la responsabilité personnelle de l'auteur et expose à des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales.

LOI ADMINISTRATIVE V

LOI SUR LES AGENTS PUBLICS, L'ÉTHIQUE ET LA DISCIPLINE

Article A-34 — Statut de l'agent public

Est agent public toute personne qui, à quelque titre que ce soit :

- exerce une fonction administrative ;
- prend une décision administrative ;
- applique ou exécute une norme publique ;
- agit pour le compte de l'État ou d'un organisme public.

Les agents publics agissent au nom du peuple et non en leur nom propre.

Article A-35 — Devoir de loyauté envers le peuple

L'agent public doit une loyauté exclusive :

- à la Constitution ;
- aux lois organiques ;
- aux lois ordinaires ;
- à l'intérêt général.

Toute loyauté concurrente est interdite.

Article A-36 — Obligation de neutralité

L'agent public doit exercer ses fonctions :

- sans considération partisane ;
- sans idéologie personnelle ;
- sans favoritisme ;
- sans discrimination.

Toute décision biaisée est nulle.

Article A-37 — Interdiction des conflits d'intérêts

Tout conflit d'intérêts :

- réel ;
- potentiel ;
- apparent ;
- est interdit.

L'agent public a l'obligation de se retirer immédiatement de toute situation conflictuelle.

Article A-38 — Devoir de compétence et de diligence

L'agent public doit :

- maintenir ses compétences à jour ;
- agir avec diligence ;
- respecter les délais ;

éviter toute négligence.

L'incompétence persistante constitue un manquement disciplinaire.

Article A-39 — Obligation de désobéissance légale

L'agent public a l'obligation de refuser d'exécuter :

- un ordre manifestement illégal ;
- une directive contraire à la Constitution ou aux lois.

L'exécution d'un ordre illégal engage la responsabilité personnelle.

Article A-40 — Régime disciplinaire

Tout manquement peut entraîner :

- avertissement ;
- blâme ;
- suspension ;
- rétrogradation ;
- révocation.

Les sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits.

Article A-41 — Procédure disciplinaire

Toute procédure disciplinaire doit être :

- équitable ;
- contradictoire ;
- motivée ;
- traçable.

Les décisions disciplinaires sont contestables.

Article A-42 — Protection contre les pressions

L'agent public bénéficie d'une protection contre toute pression politique, hiérarchique ou externe visant à influencer une décision administrative.

Toute pression est sanctionnée.

Article A-43 — Responsabilité personnelle

La responsabilité disciplinaire s'ajoute, le cas échéant, aux responsabilités civiles et pénales.

Aucune immunité administrative n'est reconnue.

LOI ADMINISTRATIVE VI

LOI SUR LA DÉLÉGATION, LA SOUS-TRAITANCE ET LE CONTRÔLE

Article A-44 — Principe général

L'administration peut déléguer certaines tâches strictement techniques ou matérielles, à condition que cette délégation ne transfère aucun pouvoir décisionnel, aucune responsabilité politique et aucun pouvoir normatif.

Toute délégation contraire est nulle.

Article A-45 — Interdiction de délégation du pouvoir décisionnel

Il est interdit de déléguer :

- un pouvoir d'appréciation ;
- un pouvoir de sanction ;

un pouvoir d'interprétation de la loi ;

un pouvoir affectant directement les droits des personnes.

Toute décision affectant des droits doit être prise par une autorité publique compétente.

Article A-46 — Sous-traitance encadrée

La sous-traitance administrative est autorisée uniquement lorsque :

- l'intérêt public est démontré ;
- la compétence technique est avérée ;
- la transparence est totale ;
- le contrôle public est permanent.

La sous-traitance ne peut jamais servir à contourner les obligations de l'État.

Article A-47 — Responsabilité non transférable

La responsabilité d'un acte administratif demeure entièrement assumée par l'État, même lorsque l'exécution matérielle est confiée à un tiers.

Aucune clause contractuelle ne peut transférer cette responsabilité.

Article A-48 — Transparence des délégations

Toute délégation ou sous-traitance fait l'objet d'une publication obligatoire indiquant :

- l'objet exact ;
- la durée ;
- l'entité bénéficiaire ;
- les mécanismes de contrôle ;
- les coûts engagés.

L'absence de publication rend la délégation inopposable.

Article A-49 — Contrôle permanent

Toute entité déléguée ou sous-traitante est soumise :

- aux mêmes obligations de transparence ;
- aux mêmes règles d'éthique ;
- aux mêmes contrôles que l'administration.

Le contrôle est continu et non ponctuel.

Article A-50 — Interdiction de sous-traitance stratégique

Il est interdit de sous-traiter :

- des fonctions régaliennes ;
- des fonctions de contrôle ;
- des fonctions d'enquête ;
- des fonctions décisionnelles majeures.

Toute sous-traitance stratégique est nulle.

Article A-51 — Résiliation et sanctions

Toute délégation ou sous-traitance abusive entraîne :

- la résiliation immédiate ;
- la nullité des actes posés ;
- des sanctions disciplinaires ;
- des poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

LOI ADMINISTRATIVE VII

LOI SUR LE CONTRÔLE INTERNE, LES AUDITS ET LES INSPECTIONS

Article A-52 — Principe de contrôle permanent

Toute administration publique est soumise à un contrôle interne permanent visant à garantir :

- la légalité ;
- la conformité constitutionnelle ;
- l'efficacité ;
- la probité ;
- la transparence.

Le contrôle n'est jamais facultatif.

Article A-53 — Obligation d'audit

Les administrations publiques sont soumises à :

- des audits réguliers planifiés ;
- des audits ponctuels déclenchés par alerte ;
- des audits indépendants.

Aucun organisme ne peut s'y soustraire.

Article A-54 — Indépendance des audits

Les audits sont réalisés par :

- des entités indépendantes ;
- sans lien hiérarchique avec l'administration auditée ;
- sans conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent.

Toute influence sur un audit est interdite.

Article A-55 — Accès intégral aux informations

Les auditeurs disposent d'un accès intégral à :

- tous les documents ;
- toutes les bases de données ;
- toutes les communications pertinentes ;
- tout agent concerné.

Le secret administratif ne peut être invoqué pour faire obstacle à un audit.

Article A-56 — Inspections

Des inspections peuvent être menées :

- sans préavis ;
- sur place ;
- à la suite d'une plainte, d'une alerte ou d'un signalement.

Toute obstruction constitue une faute grave.

Article A-57 — Rapports publics

Les rapports d'audit et d'inspection sont :

- écrits ;
- motivés ;
- publiés intégralement ;

accessibles au public, sous réserve des limites strictes prévues par la loi.

Toute dissimulation est interdite.

Article A-58 — Plans correctifs obligatoires

Toute administration faisant l'objet de constats défavorables doit :

- établir un plan correctif ;
- le rendre public ;
- en assurer le suivi documenté.

L'inaction constitue un abus administratif.

Article A-59 — Responsabilité personnelle

Tout manquement révélé par un audit ou une inspection engage la responsabilité personnelle des agents ou dirigeants concernés.

Article A-60 — Sanctions

Les manquements peuvent entraîner :

- sanctions disciplinaires ;
- révocations ;
- sanctions administratives ;
- poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

LOI ADMINISTRATIVE VIII

LOI SUR LES DONNÉES PUBLIQUES, L'ARCHIVAGE ET LA MÉMOIRE INSTITUTIONNELLE

Article A-61 — Principe de propriété publique des données

Toute donnée produite, collectée ou détenue par l'administration publique dans l'exercice de ses fonctions appartient au peuple.

Aucune donnée publique ne peut être appropriée à titre privé.

Article A-62 — Accès public par défaut

Les données publiques sont accessibles par défaut, sous réserve des limites strictes prévues par la loi.

L'accès doit être :

- gratuit ;
- simple ;
- non discriminatoire ;
- techniquement raisonnable.

Article A-63 — Formats ouverts et interopérabilité

Les données publiques sont publiées :

- dans des formats ouverts ;
- documentés ;
- interopérables ;
- exploitables sans licence restrictive.

Toute dépendance technologique verrouillante est interdite.

Article A-64 — Archivage obligatoire

Toute décision, communication, donnée ou document administratif est :

- archivé de manière pérenne ;

horodaté ;

attribué à une source identifiée ;

protégé contre l'altération.

L'absence d'archivage rend l'acte inopposable.

Article A-65 — Intégrité et traçabilité

Les systèmes d'archivage doivent garantir :

- l'intégrité des données ;

la traçabilité des modifications ;

l'historique complet des versions.

Toute altération non documentée constitue une infraction grave.

Article A-66 — Mémoire institutionnelle

La mémoire institutionnelle de l'État est protégée.

Il est interdit de :

- détruire des archives sans autorisation légale ;

effacer des traces décisionnelles ;

réécrire ou falsifier l'historique administratif.

Article A-67 — Conservation minimale

Les délais minimaux de conservation des données et archives sont fixés par règlement, sous contrôle constitutionnel strict, et ne peuvent être réduits pour des raisons politiques ou administratives.

Article A-68 — Accès aux archives

Toute personne a le droit d'accéder aux archives publiques, sous réserve :

- de la protection de la vie privée ;

de la sécurité réelle et documentée ;

des limites temporaires strictement justifiées.

Article A-69 — Responsabilité personnelle

Toute destruction, altération ou dissimulation illégale de données ou d'archives engage la responsabilité personnelle de son auteur.

Article A-70 — Sanctions

Les violations entraînent notamment :

- sanctions disciplinaires ;

révocation ;

sanctions administratives ;

poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

LOI ADMINISTRATIVE IX

LOI SUR LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC ET L'OBLIGATION DE SERVICE

Article A-71 — Principe de service public

L'administration publique exerce ses fonctions au service du public.

Toute action administrative doit viser :

- la satisfaction de l'intérêt général ;

la protection des droits ;

l'accès réel aux services publics.

Le citoyen n'est jamais un usager secondaire.

Article A-72 — Obligation de respect

Toute personne en relation avec l'administration a droit :

- au respect ;
- à la dignité ;
- à un traitement impartial ;
- à une écoute réelle.

Toute attitude méprisante, abusive ou dissuasive est interdite.

Article A-73 — Obligation d'accueil et d'orientation

L'administration doit :

- accueillir toute demande ;
- orienter clairement le citoyen ;
- indiquer les démarches exactes à suivre.

Il est interdit de renvoyer une personne sans solution ou information claire.

Article A-74 — Droit à une réponse

Toute demande adressée à l'administration reçoit :

- une réponse écrite ;
- dans un délai raisonnable ;
- répondant précisément à la demande formulée.

Le silence constitue un manquement administratif.

Article A-75 — Accessibilité universelle

Les services publics doivent être accessibles :

- physiquement ;
- numériquement ;
- linguistiquement ;
- cognitivement.

L'administration a l'obligation d'adaptation raisonnable.

Article A-76 — Langage clair

Toute communication administrative doit être formulée :

- en langage clair ;
- sans jargon inutile ;
- compréhensible par un citoyen moyen.

La complexité volontaire est assimilée à une entrave.

Article A-77 — Continuité du service

Les services publics essentiels doivent être assurés de manière continue.

Toute interruption injustifiée constitue une faute grave.

Article A-78 — Plainte et amélioration

Toute personne peut :

- formuler une plainte ;
- proposer une amélioration ;

signaler un dysfonctionnement.

Les plaintes sont traitées, documentées et suivies.

Article A-79 — Responsabilité personnelle

Tout manquement aux obligations de service engage la responsabilité personnelle de l'agent ou du dirigeant concerné.

LOI ADMINISTRATIVE X

LOI SUR LES SANCTIONS, LES NULLITÉS ET LES DISPOSITIONS FINALES

Article A-80 — Principe général de nullité

Tout acte administratif pris en violation :

- de la Constitution ;
 - des lois organiques ;
 - des lois ordinaires ;
 - des présentes lois administratives ;
- est nul de plein droit, sans qu'aucune validation préalable ne soit requise.

La nullité produit effet immédiatement.

Article A-81 — Nullité pour contournement

Tout acte administratif visant à obtenir indirectement ce qui est interdit directement constitue un contournement.

Le contournement entraîne :

- la nullité de l'acte ;
- la nullité des actes subséquents liés ;
la responsabilité personnelle de ses auteurs.

Article A-82 — Effet réel prioritaire

L'effet réel d'un acte administratif prime toujours sur :

- son intitulé ;
- sa justification officielle ;
sa forme apparente.

Toute analyse se fonde sur l'effet produit.

Article A-83 — Sanctions administratives

Les violations peuvent entraîner :

- avertissement ;
- blâme ;
suspension ;
révocation ;
sanctions administratives pécuniaires ;
inéligibilité administrative à certaines fonctions.
- Les sanctions sont proportionnelles à la gravité des faits.

Article A-84 — Cumul des responsabilités

La responsabilité administrative n'exclut jamais :

- la responsabilité civile ;

la responsabilité pénale ;

la responsabilité disciplinaire.

Les responsabilités peuvent se cumuler.

Article A-85 — Absence d'immunité

Aucune immunité, protection hiérarchique ou statut ne peut faire obstacle :

- à une enquête ;
- à une sanction ;
- à une poursuite.

Toute clause contraire est nulle.

Article A-86 — Obligation de correction

Toute administration ayant posé un acte nul doit :

- corriger la situation ;
- réparer les effets ;
- informer publiquement des correctifs apportés.

L'inaction constitue une faute distincte.

Article A-87 — Droit d'alerte et de contrôle

Tout citoyen dispose d'un droit permanent :

- de signaler un acte administratif illégal ;
- d'exiger une justification écrite ;
- de déclencher un contrôle ou un audit.

Aucune entrave n'est permise.

Article A-88 — Protection renforcée

Les citoyens et agents publics signalant un abus bénéficient d'une protection renforcée contre toute représaille.

Toute représaille est sévèrement sanctionnée.

DISPOSITIONS FINALES DES LOIS ADMINISTRATIVES

Article A-89 — Subordination

Les lois administratives sont strictement subordonnées :

- à la Constitution ;
- aux lois organiques ;
- aux lois ordinaires.

Toute disposition contraire est nulle.

Article A-90 — Entrée en vigueur

Les lois administratives entrent en vigueur selon les modalités prévues par règlement, dans le respect strict de la Constitution.

FIN DES LOIS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC SOUVERAIN

PARTIE IV - TABLE DE CONCORDANCE ADMINISTRATIVE

Bloc	Objet	Concordance administrative
Lois administratives I	Principes généraux de	Définition de l'administration,

Bloc	Objet	Concordance administrative
	l'administration publique	subordination stricte, légalité, proportionnalité, devoir d'agir, responsabilité personnelle
Lois administratives II	Actes administratifs et décisions	Décisions écrites, motivation, signature, traçabilité, communication et contestation
Lois administratives III	Délais administratifs et silence	Délais raisonnables, silence contestable, publication des délais et sanctions contre l'inaction
Lois administratives IV	Services aux citoyens	Accès, guichets, langage clair, non-exclusion numérique, correction des erreurs
Lois administratives V	Transparence administrative	Publication proactive, accès aux documents, registre des décisions et justification des refus
Lois administratives VI	Contrats, subventions et sous-traitance	Traçabilité des fonds publics, responsabilité des mandataires, interdiction du contournement contractuel
Lois administratives VII	Agents publics et responsabilité	Obéissance légale, refus d'ordre manifestement illégal, devoir de signalement et protection
Lois administratives VIII	Contrôle, audit et correction	Audits, inspections, plaintes, recours citoyens, annulation des actes illégaux
Lois administratives IX	Abus administratifs	Arbitraire, inertie volontaire, détournement de pouvoir, représailles et obstruction
Dispositions finales	Subordination et entrée en vigueur	Primauté des normes supérieures, nullité des dispositions contraires, modalités d'application

Concordance avec les documents supérieurs

- Constitution : les lois administratives appliquent le principe de limitation du pouvoir, de protection des droits et de responsabilité de l'État.
- Normes fondamentales : elles traduisent en obligations administratives la transparence, l'auditabilité, le contrôle citoyen, la non-capture et la non-régression démocratique.
- Lois organiques : elles rendent exécutoires les mécanismes d'indépendance, d'accès à l'information, d'intégrité publique et de lutte contre les abus.
- Lois ordinaires : elles fournissent les règles d'exécution nécessaires aux politiques publiques sans les déformer.
- Règlements : elles limitent la portée du pouvoir réglementaire et interdisent les restrictions déguisées aux droits.

PARTIE V - CLAUSE FINALE DE PROTECTION ADMINISTRATIVE

Les lois administratives constituent le mécanisme de discipline interne de l'État. Elles doivent empêcher que l'administration devienne une source autonome de pouvoir, de lenteur, d'opacité, d'arbitraire ou de contournement.

Toute administration publique doit agir comme serviteur de la loi et du peuple. Elle ne peut pas substituer ses préférences, ses contraintes internes, ses formulaires, ses outils numériques ou ses pratiques à la volonté exprimée par les normes supérieures.

Le Système Nova affirme que l'État ne peut être légitime que si son administration demeure contrôlable, responsable, documentée, humaine et réparable.

Les citoyens doivent pouvoir obtenir une décision, comprendre la raison, identifier le responsable, contester l'abus et obtenir correction lorsque l'administration se trompe.

FIN DU DOCUMENT OFFICIEL - SYSTÈME NOVA - LOIS ADMINISTRATIVES & FONCTIONNEMENT DE L'ÉTAT

MISE À JOUR INTÉGRÉE - CORRECTIF STRUCTUREL No 1

Police, force de défense, nominations sensibles et enquêtes indépendantes

Statut de la mise à jour
La présente mise à jour intégrée porte sur la sécurité publique, la police, l'armée, les nominations sensibles, la reddition de comptes citoyenne et les enquêtes indépendantes. Elle précise les principes applicables sans remplacer les autres dispositions du document, qui demeurent en vigueur lorsqu'elles sont compatibles avec cette mise à jour.

Principes généraux intègres

- Fin des quotas de contraventions et interdiction des revenus policiers déguisés.
- Recentrage de la police sur la criminalité réelle, les gangs criminalisés, les gangs de rue et le crime organisé.
- Rôle de la force de défense limitée à la protection du territoire, des frontières, des infrastructures critiques et au soutien de crise majeure.
- Création ou reconnaissance d'un organisme civil indépendant pour enquêter sur les abus graves.
- Séparation obligatoire des fonctions : enquêter, poursuivre, juger.
- Processus indépendant, transparent et vérifiable pour les nominations sensibles.
- Fiche publique de reddition de comptes citoyenne pour les fonctions publiques majeures, sans score social.
- Protection contre la corruption, la collusion, l'ingérence politique et les nominations partisans.

Registre public des nominations sensibles

- Toute nomination à une fonction publique sensible doit être inscrite à un registre public indiquant le poste, le processus utilisé, les critères appliqués, les conflits d'intérêts déclarés et les motifs de sélection.
- Les exceptions doivent être limitées, justifiées et contrôlées lorsqu'elles touchent la sécurité ou la vie privée.
- Le registre doit permettre aux citoyens de vérifier que les nominations ne sont pas partisans, opaques ou basées sur le favoritisme.

Fiche publique de reddition de comptes citoyenne

- La fiche publique de reddition de comptes contient le mandat, les qualifications, les conflits d'intérêts déclarés, les plaintes fondées, les sanctions, les audits pertinents, les obligations de correction et les indicateurs institutionnels applicables.
- Elle ne constitue pas un score social et ne peut être utilisée pour intimider un juge, un policier, un enquêteur ou un titulaire de fonction publique à cause d'une décision légale mais impopulaire.
- Elle sert à détecter les abus, l'incompétence grave, la corruption, la collusion, la partialité institutionnelle et les manquements majeurs au devoir public.

Interdiction administrative des quotas de contraventions

- Aucune directive, politique interne, objectif de rendement, bonus, évaluation ou mesure administrative ne peut imposer directement ou indirectement un quota de contraventions ou de constats d'infraction.

- Les indicateurs de performance policière doivent mesurer la sécurité réelle, la réduction de la criminalité, la protection des victimes, le respect des droits et l'efficacité contre les réseaux criminels.
- Toute pression administrative visant à transformer les contraventions en revenu public déguisé doit être interdite, documentée et sanctionnée.

Formule de synthèse normative

La police protège les citoyens.
L'armée protège le territoire.
Les organismes indépendants enquêtent sur les abus.
Les tribunaux indépendants jugent.
Le peuple contrôle les institutions.
Le gouvernement ne doit jamais contrôler seul ceux qui doivent le surveiller.

Mise à jour intégrée - mise à jour intégrée no 2

Le présent document (Lois administratives et fonctionnement de l'État) est remis avec intégration directe des orientations de la mise à jour intégrée no 2. Les dispositions antérieures incompatibles, trop brutales ou formulées sous l'ancien nom SCQ sont réputées corrigées par les formulations ci-dessous.

Axe intégré	Règle officielle	Effet dans le projet
Territoire	Deux paliers principaux et pouvoir local fort.	Réduction de la centralisation et des mégastuctures éloignées.
MRC et grandes villes	Maintien coordonnateur, audits, redéploiement.	Pas d'abolition brutale; retour graduel des pouvoirs de proximité.
Laïcité	Neutralité de l'État; prières collectives interdites dans la voie publique.	Protection de l'espace commun sans créer d'État religieux.
Langue	Français officiel, commun et institutionnel.	Aucune décentralisation ne peut affaiblir le français.
Faits et science	Politiques fondées sur données probantes et réalité biologique lorsque pertinente.	Refus des décisions émotives ou idéologiques.
Pronoms	Aucune sanction légale pour le simple non-usage.	Respect mutuel sans langage obligatoire imposé par l'État.
Familles bâtisseuses	Reconnaissance patrimoniale volontaire.	Mémoire nationale sans privilège civique individuel.
Elus	Hausses encadrées par reddition publique.	Fin des auto-augmentations et meilleure responsabilité.

Livre additionnel - Administration territoriale de proximité

1. Toute décision administrative territoriale doit identifier si elle relève du palier national, du palier local ou d'une coordination technique intermédiaire.
2. Lorsqu'un service peut être rendu au palier local sans perte d'efficacité ni rupture de service, l'administration doit privilégier ce palier.
3. Les MRC, villes-centres et structures régionales doivent publier leurs budgets par territoire, leurs coûts administratifs, leurs services rendus et leurs chevauchements.
4. Toute reorganisation territoriale doit prévoir une période de transition, un plan de continuité et une information citoyenne claire.

Livre additionnel - Neutralité administrative et espace public

5. Les services administratifs doivent être fournis sans promotion religieuse, idéologique ou militante.

6. L'utilisation de la voie publique pour une occupation religieuse collective est soumise à interdiction lorsqu'elle transforme l'espace commun en lieu de culte ou perturbe la circulation et les services.
7. Les communications administratives utilisent le français comme langue normale et officielle.

Livre additionnel - Décisions fondées sur les faits

8. Toute décision administrative majeure doit exposer les faits, les données et la base légale.
9. Aucune décision affectant des droits ne peut être fondée uniquement sur une pression militante, émotionnelle ou médiatique.
10. Les catégories administratives liées au sexe biologique sont conservées lorsque nécessaires à la santé, aux statistiques, à la sécurité ou à la protection des personnes.
11. Les agents publics ne peuvent être sanctionnés uniquement pour le non-usage d'un pronom demandé, en l'absence de harcèlement, menace ou humiliation documentée.

Clause finale d'intégration

Toute interprétation future du présent document doit tenir compte des orientations intégrées ci-dessus. En cas de contradiction avec une formulation antérieure, la version mise à jour par la mise à jour intégrée no 2 prévaut politiquement, doctrinalement et administrativement dans le corpus Projet Nova, sous réserve des procédures juridiques officielles applicables.

Mise à jour intégrée directement au texte - version 1.2

La présente version intègre directement les normes issues des mises à jour internes, des documents d'intégration et des deux classeurs de publications Facebook. Ces éléments ne sont pas traités comme un correctif intégré séparé: ils deviennent des principes, engagements, dispositions ou outils de communication du Projet Nova selon leur nature.

Axes intégrés

- Gouvernance par compétence, mandats clairs, objectifs mesurables et reddition de comptes publique.
- État simple, transparent, proche des citoyens et résistant aux dérives bureaucratiques.
- Pouvoir local de proximité: municipalités, banlieues, quartiers, villages et communautés locales.
- MRC maintenues à titre de coordination, mais auditées, simplifiées et redéployées vers les communautés de proximité lorsque pertinent.
- Révision démocratique des fusions et megastructures municipales par audit, consultation et référendum local.
- Laïcité institutionnelle stricte, neutralité de l'État, interdiction d'occupation religieuse de la voie publique, respect de la culture historique québécoise et de ses racines laïques/chrétiennes sans religion d'État.
- Français comme langue officielle, commune, publique, administrative et civique du Québec.
- Décision publique fondée sur les faits, les données probantes, la science, la réalité biologique lorsque pertinente et la liberté de conscience.
- Refus du langage idéologique obligatoire: respect mutuel demandé, mais aucune sanction pour refus d'employer une formulation imposée.
- Reconnaissance patrimoniale des familles fondatrices du Québec et des peuples fondateurs dans un cadre d'égalité civique.
- Refus du crédit social généralisé; création d'une fiche publique de reddition de comptes citoyenne applicable aux élus.
- Aucune augmentation de rémunération des élus sans évaluation citoyenne, justification publique et mécanisme indépendant; les élus ne peuvent pas se voter eux-mêmes leurs augmentations.
- Technologie, intelligence artificielle et plateformes publiques sous contrôle humain, audit, transparence, explicabilité et droit à une alternative humaine.
- Protection contre la manipulation de l'information, la désinformation, les crises instrumentalisées, les urgences permanentes et les normes cachées.
- Eau, énergie, télécommunications essentielles, logement, santé, sécurité et accès aux services publics comme priorités de dignité et de stabilité.
- Actions politiques pacifiques uniquement: pétitions, consultations, référendums, recours, débats publics et manifestations encadrées.

Intégration des classeurs Facebook

Les deux classeurs transmis ont été intégrés au corpus: 213 normes ou propositions de normes publiques et 31 messages de communication citoyenne. Les textes complets sont consolidés dans le Kit Facebook et réseaux sociaux - version 1.2, tandis que leurs principes structurants sont intégrés dans les documents politiques, juridiques et administratifs pertinents.

Dispositions administratives intégrées

- Toute communication administrative doit être factuelle, claire, vérifiable et exempte de propagande.
- L'administration doit offrir une alternative humaine à tout service numérique essentiel.
- Tout indicateur public doit être auditable; la manipulation statistique constitue une faute administrative grave.
- Les plaintes citoyennes sur les services locaux doivent recevoir un accusé de réception, un délai de traitement et une réponse motivée.
- Les demandes liées à la gouvernance locale, aux fusions, MRC et structures intermunicipales doivent pouvoir mener à un audit public.

MISE A JOUR V1.6 - VERROUILLAGE INTEGRAL

La présente version intègre directement le correctif structurel no 4 : verrouillage anti-contournement, anti-corruption, anti-capture institutionnelle, interprétation stricte du pouvoir et agriculture saine sans OGM.

Intégration directe - correctif structurel no 4

Principe directeur : **aucune interprétation ne peut agrandir le pouvoir de l'État, réduire la responsabilité, camoufler une dépense, protéger un avantage indu ou permettre la capture du peuple par un intérêt privé.**

1. Objet de l'correctif intégré no 4

Le présent correctif intégré renforce l'ensemble du Projet Nova contre toute tentative de contournement, d'interprétation abusive, de corruption directe ou indirecte, de capture institutionnelle, de dilution de responsabilité, de financement public déguisé ou de réintroduction de modèles agricoles contraires à l'autonomie alimentaire du Québec.

Il s'applique au Projet Nova durant la phase provinciale actuelle, à toute phase de transition constitutionnelle et au futur Québec souverain. Il doit être intégré directement à la Constitution, aux lois organiques, aux lois administratives, aux lois ordinaires, aux règlements, au Livre Nova, au programme, au registre des risques, au code de conduite et aux documents publics.

2. Clause générale anti-contournement

Nul ne peut faire indirectement ce qu'il lui est interdit de faire directement.

Toute tentative de contourner une règle constitutionnelle, législative, administrative, financière, électorale ou éthique par un montage, une exception, une délégation, une société, une fondation, une agence, un contrat, un règlement, une directive, une urgence, une structure municipale, une société d'État, un partenariat public-privé, une sous-traitance, une interprétation abusive ou tout mécanisme équivalent est nulle de plein droit.

La nullité s'applique peu importe le titre donné à l'acte, sa forme juridique, son auteur, son véhicule administratif ou le niveau de gouvernement qui l'utilise.

3. Effet réel avant apparence

L'interprétation de tout acte public, contrat, règlement, décision, politique, programme, subvention, entente ou directive doit se fonder sur son effet réel.

Lorsqu'un acte produit un effet équivalent à une mesure interdite, il est réputé interdit, même s'il porte un autre nom, utilise une structure différente ou prétend poursuivre un objectif distinct.

Le vocabulaire administratif ne peut jamais servir à transformer une interdiction en permission.

4. Interprétation restrictive du pouvoir

Tout pouvoir public s'interprète strictement.

Aucune autorité ne peut déduire un pouvoir implicite, indirect, exceptionnel, élargi ou dérivé d'une disposition générale.

En cas de doute, l'interprétation la plus restrictive du pouvoir public et la plus protectrice du citoyen, de la transparence, de la responsabilité, de la souveraineté populaire et des services essentiels prévaut.

5. Exceptions limitées et contrôlables

Toute exception doit être écrite, précise, limitée, motivée, publique, temporaire, contrôlable, révisable et rattachée explicitement à une norme supérieure.

Les formulations vagues, notamment 'si nécessaire', 'selon l'intérêt public', 'dans des circonstances particulières', 'sauf exception raisonnable', 'par règlement' ou 'selon les modalités déterminées par le gouvernement', ne peuvent créer aucun pouvoir autonome.

Toute exception non expressément autorisée par une norme supérieure est réputée inexistante.

6. Règlements, directives et politiques publiques

Aucun règlement, directive, politique publique, guide administratif, circulaire ou instruction interne ne peut créer une obligation, une taxe, une sanction, une restriction, une exception, un pouvoir ou une dépense qui n'est pas explicitement prévu par une norme supérieure.

Tout règlement ou acte administratif qui modifie l'effet réel d'une loi, affaiblit une protection, crée un privilège, élargit un pouvoir ou contourne une interdiction est nul de plein droit.

7. Contrats publics et montages financiers

Aucun contrat public ne peut accorder à une personne, entreprise, organisme, fournisseur ou partenaire un avantage que la loi interdit à l'État d'accorder directement.

Toute clause contractuelle ayant pour effet de contourner une règle de transparence, de concurrence, de responsabilité, de financement public, de protection des services essentiels, de protection de l'environnement, de protection des données ou d'intégrité publique est nulle.

Les garanties de prêt, crédits d'impôt, commandites publiques, achats symboliques, avances remboursables, fonds spéciaux, contrats de visibilité, fondations liées et sociétés interposées sont soumis aux mêmes interdictions que les subventions directes lorsqu'ils produisent un effet équivalent.

8. Organismes parallèles et délégations

Les agences, sociétés d'État, fondations publiques, organismes parapublics, comités, commissions, mandataires, sous-traitants, municipalités, MRC, organismes régionaux et partenaires privés sont soumis aux mêmes interdictions que l'État lorsqu'ils agissent avec de l'argent public, un mandat public, une autorité déléguée, une donnée publique ou un pouvoir réglementaire.

Aucune structure intermédiaire ne peut être créée pour faire indirectement ce que l'État ne peut pas faire directement.

9. Corruption directe, indirecte et différée

Est assimilé à de la corruption tout avantage direct, indirect, différé, conditionnel ou non monétaire accordé à un décideur, à sa famille, à ses proches, à ses associés, à une entité liée ou à un futur employeur lorsque cet avantage peut influencer, récompenser, acheter, neutraliser ou orienter une décision publique.

Sont notamment visés les cadeaux, repas, voyages, rabais, prêts avantageux, contrats, emplois futurs, nominations, contributions déguisées, services gratuits, invitations, promesses de carrière, avantages à des proches, dons à des fondations liées ou avantages fournis par un prête-nom.

10. Proches, prête-noms et entités liées

Les interdictions visant un élu, dirigeant, fonctionnaire, administrateur public, expert mandaté, membre d'un comité, responsable de contrat ou décideur public s'appliquent également aux personnes liées, prête-noms, sociétés contrôlées, fondations associées, partenaires d'affaires, membres de la famille immédiate et toute structure utilisée pour recevoir indirectement un avantage.

La dissimulation par personne interposée constitue une faute aggravée.

11. Registre public des intérêts

Toute personne exerçant une fonction décisionnelle publique doit déclarer ses intérêts financiers, professionnels, familiaux, associatifs, contractuels et relationnels pertinents.

Cette obligation vise les élus, ministres, hauts fonctionnaires, dirigeants de sociétés publiques, responsables de contrats, membres de comités de nomination, responsables électoraux, chefs de police, dirigeants d'autorités indépendantes, experts mandatés et toute personne exerçant une influence décisionnelle réelle.

Une déclaration incomplète, fausse, tardive ou volontairement ambiguë entraîne suspension immédiate, enquête indépendante et sanctions.

12. Décisions publiques non anonymes

Toute décision publique doit identifier un décideur humain responsable.

Les décisions anonymes, collectives sans responsable désigné, automatisées sans validation humaine, attribuées à une structure impersonnelle ou diluées par sous-traitance opaque sont nulles.

Le fait d'agir par ordre, par comité, par algorithme, par sous-traitant ou par structure intermédiaire ne protège jamais contre la responsabilité personnelle.

13. Nominations et indépendance des fonctions clés

Toute nomination à une fonction indépendante doit être fondée sur des critères publics, une vérification d'intégrité, une audition publique lorsque nécessaire, une décision motivée, une durée de mandat limitée et un mécanisme de contestation.

Aucune nomination ne peut servir à récompenser une loyauté partisane, une proximité personnelle, un service rendu, un financement indirect ou une obéissance idéologique.

Les fonctions de juge, chef de police, responsable électoral, commissaire à l'éthique, vérificateur, enquêteur indépendant et dirigeant d'autorité de contrôle doivent être protégées contre la nomination discrétionnaire par le gouvernement seul.

14. Enquêtes indépendantes

Aucune institution ne peut enquêter seule sur ses propres fautes graves.

Toute allégation impliquant une autorité publique doit être confiée à une autorité indépendante extérieure, civile, transparente et protégée contre les pressions politiques, administratives, policières, militaires, économiques ou médiatiques.

Les fonctions d'enquête, de poursuite, de décision administrative et de jugement doivent demeurer séparées.

15. Argent public et activités non essentielles

L'interdiction de financer les activités non essentielles s'applique aux subventions, crédits d'impôt, garanties de prêt, commandites publiques, achats symboliques, contrats de visibilité, avances remboursables, fonds spéciaux, sociétés d'État, municipalités, MRC, organismes parapublics et toute structure équivalente.

Aucun financement public ne peut être déguisé sous une autre forme pour financer des athlètes professionnels, équipes sportives privées, artistes commerciaux, festivals non essentiels, spectacles, productions privées, projets médiatiques privés, influenceurs ou activités de prestige.

L'argent public sert d'abord les services essentiels, la protection des personnes, les infrastructures vitales, la justice, la sécurité, la santé, l'éducation fondamentale, l'eau, l'énergie, le logement essentiel, les communications critiques et la dette publique.

16. Municipalités, MRC et paliers de proximité

Aucune structure municipale, régionale, métropolitaine ou supralocale ne peut exercer un pouvoir supérieur aux citoyens locaux sans mandat clair, contrôle public, reddition de comptes, audit accessible et possibilité de révision démocratique.

La proximité démocratique prime : tout pouvoir doit être exercé au niveau le plus proche des citoyens, sauf nécessité nationale démontrée, écrite et contrôlable.

17. Crise, urgence et transition

Aucune crise, urgence, transition, menace, pandémie, conflit, cyberattaque, perturbation économique, pression extérieure ou désordre administratif ne peut servir à suspendre indéfiniment les droits, reporter abusivement les élections, prolonger un mandat, gouverner par décret permanent ou affaiblir les contrôles indépendants.

Toute mesure d'urgence doit être temporaire, nécessaire, proportionnée, publiée, contrôlée judiciairement, audité après coup et automatiquement caduque à l'expiration du délai autorisé.

18. Réponses officielles et langue de bois

Toute réponse officielle doit être claire, complète, vérifiable et directement liée à la question posée.

Le refus de répondre, l'évitement, la réponse vague, la justification non vérifiable, la statistique manipulée ou la communication destinée à noyer l'information constituent un manquement à la transparence publique.

19. Archives, versions officielles et traçabilité

Toute version officielle d'un document du projet, d'une loi, d'un règlement, d'un contrat, d'une décision publique ou d'un rapport d'audit doit être horodatée, numérotée, conservée et archivée.

Toute modification doit laisser une trace indiquant l'auteur, la date, le motif, la version antérieure, la version nouvelle et les différences significatives.

La falsification, la suppression ou la modification occulte d'une archive publique constitue une faute grave.

20. Agriculture saine, OGM et souveraineté alimentaire

Pour le Projet Nova, la santé du peuple, la qualité de l'eau, la protection des sols, la biodiversité, les pollinisateurs et l'autonomie alimentaire passent avant les intérêts des grandes multinationales agrochimiques.

Toute forme d'OGM est interdite sur le territoire du Québec, tant dans la phase provinciale actuelle que dans le futur pays souverain. Cette interdiction vise notamment la culture, la production, la dissémination, l'ensemencement, l'importation pour culture, la commercialisation agricole et l'utilisation alimentaire ou animale d'organismes génétiquement modifiés.

Aucun pesticide interdit, aucun OGM et aucune technologie agricole créant une dépendance envers des semences brevetées, produits chimiques contrôlés, plateformes technologiques privées ou grands intérêts agrochimiques ne peut être introduit, réintroduit, toléré ou financé par l'État.

Le Québec soutient ses agriculteurs sans les rendre prisonniers d'un modèle contrôlé par les lobbys, brevets, contrats exclusifs, intrants obligatoires ou grandes corporations.

Les principes applicables sont : précaution maximale, interdiction des OGM, transparence complète, traçabilité obligatoire, protection de l'agriculture locale, soutien aux semences libres et protection de l'autonomie alimentaire.

Toute décision agricole ayant un impact sur la santé, l'eau, les sols, la biodiversité, les pollinisateurs ou l'autonomie alimentaire doit être précédée d'études indépendantes, publiques, contradictoires et libres de financement industriel direct ou indirect.

21. Sanctions et responsabilité personnelle

Toute personne qui conçoit, autorise, signe, applique, conseille, finance, camoufle ou tolère un contournement engage sa responsabilité personnelle, civile, administrative, politique et, lorsque requis, pénale.

La bonne foi ne peut être invoquée lorsqu'une personne raisonnablement compétente devait savoir que l'effet réel de l'acte contournait une règle supérieure.

Tout avantage obtenu par contournement est restitué, tout contrat abusif est résilié et toute décision contaminée est annulée.

Infrastructures durables et chantiers accélérés

Le Projet Nova intègre une règle directe : toute infrastructure publique doit être construite pour durer, avec des matériaux de qualité supérieure, une méthode scientifique, une gestion de chantier disciplinée et une transparence complète des coûts.

Principe directeur

Lorsqu'un gouvernement construit une infrastructure publique, il doit construire pour durer, terminer rapidement, protéger l'argent public et limiter les nuisances pour la population. Le principe Nova est clair : mieux construire une fois que reconstruire sans fin.

Matériaux de qualité supérieure

Pour tout projet public majeur, l'État doit prioriser des matériaux durables, éprouvés, adaptés au climat du Québec et choisis selon la science, l'ingénierie et le coût total du cycle de vie.

La qualité supérieure signifie : haute durabilité, haute résistance, haute fiabilité, entretien réduit, traçabilité technique et performance vérifiable. Elle ne signifie pas acheter aveuglément le produit le plus cher.

Aucun matériau de moindre qualité ne peut être choisi uniquement pour réduire le coût initial si ce choix augmente les réparations, raccourcit la durée de vie ou crée des dépenses futures prévisibles.

Méthode scientifique et coût total de cycle de vie

Chaque infrastructure majeure doit être évaluée selon son cycle complet : conception, construction, entretien, réparation, remplacement, impact sur la circulation, interruption de service, coûts indirects et durée de vie prévue.

Les choix techniques doivent tenir compte du gel-dégel, de l'eau, du sel, des charges lourdes, des hivers québécois, des risques climatiques, de l'usure intensive et de la sécurité publique.

Les études, critères de sélection, justifications techniques, échéanciers et hypothèses de durée de vie doivent être conservés, auditable et rendus publics lorsque la sécurité ne s'y oppose pas.

Fin des chantiers dispersés et incomplets

L'État ne doit pas ouvrir simultanément un nombre excessif de chantiers publics si cette dispersion empêche de terminer rapidement les projets déjà commencés.

Avant d'ouvrir un nouveau chantier public majeur, le gouvernement doit évaluer les chantiers actifs, les ressources disponibles, le taux d'achèvement, les contraintes logistiques et l'effet sur la population.

Sauf urgence réelle, danger pour la sécurité publique ou nécessité stratégique démontrée, la priorité doit être de terminer le maximum de chantiers déjà ouverts avant d'en lancer de nouveaux.

Travail continu lorsque justifié

Pour les infrastructures critiques ou les chantiers causant des perturbations importantes, le travail en continu peut être imposé ou autorisé lorsque cela réduit significativement les délais, les coûts indirects et les nuisances publiques.

Le travail continu doit se faire par équipes en rotation, sans épuisement des travailleurs, avec respect strict de la santé et sécurité, supervision technique permanente, contrôle de qualité et mesures raisonnables de réduction du bruit dans les zones résidentielles.

Transparence, marchés publics et responsabilité

Tout projet public majeur doit disposer d'un responsable identifiable, d'un échéancier public, d'étapes mesurables, d'un budget de référence, d'une justification des matériaux et d'un mécanisme de reddition de comptes.

Les appels d'offres doivent intégrer la qualité, la durabilité, la compétence, le calendrier, les garanties, la capacité réelle d'exécution et le coût total du cycle de vie, et non seulement le prix initial le plus bas.

Aucune entreprise ne doit obtenir un avantage par collusion, favoritisme, sous-traitance opaque, modification tardive du devis ou interprétation abusive des critères techniques.

Un chantier public ne doit pas devenir une excuse permanente pour gaspiller, retarder, improviser ou enrichir des intérêts privés au détriment des citoyens.

Formule officielle : Projet Nova - mieux construire, finir plus vite, gaspiller moins.

Révocation citoyenne des décideurs publics

Les décideurs publics ne sont pas intouchables. Si un élu, gestionnaire, responsable administratif, dirigeant d'organisme ou décideur nommé ne sert plus correctement l'intérêt public, les citoyens doivent pouvoir déclencher une procédure de révocation encadrée. Le pouvoir appartient au peuple, pas aux postes.

Principe général

Aucun élu, dirigeant public, gestionnaire d'organisme, responsable administratif ou décideur nommé ne doit devenir intouchable pendant la durée de son mandat. Le pouvoir public demeure un mandat de service, non un droit acquis contre les citoyens.

Droit de révocation citoyenne

Lorsqu'un décideur public ne remplit pas adéquatement ses fonctions, agit avec négligence grave, accumule des échecs injustifiés, refuse la reddition de comptes, abuse de son pouvoir, ment au public, se place en conflit d'intérêts, tolère la corruption, compromet l'intérêt public ou rompt gravement la confiance citoyenne, les citoyens concernés peuvent déclencher une procédure de révocation démocratique.

Limites contre les abus

La révocation citoyenne ne peut pas servir à punir une opinion, un vote de conscience, un désaccord politique normal, une décision impopulaire mais légalement justifiée, une pression partisane ou une campagne de vengeance.

Elle doit viser des motifs sérieux : incompétence manifeste, inefficacité persistante, faute grave, abus de pouvoir, corruption, conflit d'intérêts, refus de transparence, manquement au devoir, rupture de confiance publique ou mauvaise gestion grave.

Procédure obligatoire

Toute procédure de révocation doit comprendre une pétition citoyenne formelle, un seuil minimal de signatures vérifiées, une publication claire des motifs, un droit de réponse pour la personne visée, une vérification indépendante de la validité de la demande, un délai raisonnable d'information publique, un vote citoyen lorsque le seuil est atteint, puis une décision finale prise par les citoyens concernés.

Seuils et stabilité

Les seuils de signatures, les délais, les preuves minimales et les conditions de vote doivent être assez élevés pour empêcher les campagnes abusives, mais assez accessibles pour que le peuple puisse réellement retirer un décideur qui ne sert plus correctement l'intérêt public.

Clause anti-contournement

Aucune autorité ne peut neutraliser, retarder abusivement ou contourner une procédure de révocation citoyenne par règlement, décret, contrat, nomination temporaire, transfert de fonction, restructuration administrative, état d'urgence, interprétation partisane ou manoeuvre institutionnelle.

Toute loi, directive, contrat, nomination, restructuration ou délégation ayant pour effet réel de supprimer, neutraliser, retarder abusivement ou rendre illusoire le droit de révocation est nulle de plein droit.

Protection contre les campagnes abusives

La loi doit prévoir des protections contre les campagnes mensongères, répétitives, financées par des intérêts cachés, fondées sur de fausses informations ou utilisées comme harcèlement politique. Les signatures doivent être vérifiées par une autorité électorale indépendante, et le financement de toute campagne de révocation doit être public, transparent, limité et auditable.

Effet juridique

Lorsqu'une révocation est approuvée par les citoyens selon la procédure prévue, le mandat de la personne visée prend fin. Une succession, une nomination intérimaire ou une élection de remplacement doit alors être organisée selon les règles prévues par la loi.

Responsabilité démocratique

Le principe est simple : le pouvoir appartient au peuple. Si un décideur ne fait pas son travail, refuse de corriger ses erreurs ou trahit la confiance publique, le peuple doit pouvoir le remplacer de façon ordonnée, transparente et démocratique.